

CONTRACT LEGAL & RISK REVIEW

주민공동시설 위탁운영 관리계약서 법률·리스크 검토보고서

검단호수공원역 호반써밋아파트
커뮤니티 위탁운영 계약 초안 및 운영규정(안)

서명 전 수정 필요

검토기준일 2026년 8월 24일
검토대상 계약서 7면 · 운영규정(안) 17면
핵심결론 현 초안 그대로 체결 비권고

목차 및 핵심 판단

목차 및 핵심 판단	1
1. 검토 개요	3
1.1 검토 대상과 범위	3
1.2 판단 기준	3
1.3 최종 등급	3
2. 계약 및 재무 구조 요약	4
2.1 주요 계약조건	4
2.2 금액 산식과 중복정산 위험	4
3. 핵심 위험조항 요약	5
4. 조항별 상세 검토	5
4.1 특약 1~3 — 관리주체 변경 시 자동승계·동일조건 유지	5
4.2 제8조 — 중도해지와 손해배상	6
4.3 제5조·제15조 — 보험 대체와 비근무시간 면책	6
4.4 제11조와 운영규정 — 무인 운영시간	6
4.5 제2조 7·8항 — 미개장 70% 보상과 인력감축	6
4.6 제2조·산출내역 — 연차·퇴직·4대보험 실비정산	6
4.7 제3조 — 유료 강습 및 수익배분	7
4.8 제12조 — 개인정보 처리위탁, 얼굴인식, CCTV	7
4.9 제6조 1항 — 직접 지휘·감독과 불법파견 위험	7
4.10 제7조 9항 — 계약종료 후 채용금지	7
4.11 제13조 첨부 — 다른 단지명 및 문서 우선순위	8
4.12 기타 누락 — SLA, 시설대장, 제3자 청구, 인허가	8
5. 운영규정(안)과 계약서 충돌표	8
6. 체결 권한 및 법정 절차 점검	8
6.1 주민동의와 입주자대표회의 의결	8

6.2 사업자 선정, 계약보증, 4대보험	9
6.3 대표권한	9
7. 권고 수정문안	9
7.1 관리주체 변경 및 편의해지	9
7.2 즉시해지	9
7.3 보험과 사고책임	9
7.4 연차·퇴직·4대보험 정산	10
7.5 미개장·운영중단 비용	10
7.6 유료 강습과 수입	10
7.7 개인정보 처리위탁	10
7.8 지휘명령과 독립성	10
7.9 문서 우선순위와 정정	10
8. 계약 체결 전 필수 체크리스트	11
A. 권한·절차	11
B. 금액·증빙	11
C. 안전·보험	11
D. 개인정보·CCTV	11
E. 계약 종료·인수인계	11
9. 주요 법적 근거 및 공식 출처	12
10. 검토 한계 및 최종 권고	13
10.1 제공되지 않은 자료	13
10.2 법률의견의 성격	13
10.3 최종 권고	13

종합 의견 — 현 초안 그대로는 체결하지 않는 것이 안전합니다.

특약의 자동승계·동일조건 유지, 제8조의 무제한 손해배상 가능성, 제5조와 제15조의 보험·사고책임 공백, 제2조·산출 내역의 총당금 중복정산 위험, 제3조의 강습수익 구조, 제12조의 개인정보 위탁 미비를 먼저 고쳐야 합니다. 관리주체의 대표권한, 주민동의·입주자대표회의 의결, 사업자 선정절차도 증빙 확인이 필요합니다.

이번 검토에서 확인된 결정적 쟁점

- 계약상 전 직원 휴무시간에도 시설은 주 18시간 이상 개방되어 사고책임 공백이 발생합니다.
- 연차·퇴직 총당금이 월 용역비에 포함되어 있는데 사건 발생 시 별도 지급하는 문구가 있어 약 5,423만원의 중복지급 논란이 가능합니다.
- 업체는 고정 이윤을 받으면서 강습 순수입의 50%도 취득할 수 있으나, 요금·환불·수납계좌·감사 절차가 없습니다.
- 새 관리주체에게 계약을 자동 승계하고 같은 조건·기간을 유지하게 하는 특약은 비당사자 구속 및 장기 고착 위험을 만듭니다.
- 첨부 산출내역서 명칭이 다른 아파트로 기재되어 계약문서의 동일성과 입찰 결과의 적법성에 의문이 생깁니다.

1. 검토 개요

1.1 검토 대상과 범위

구분	검토 자료	검토 범위
계약서	커뮤니티 계약서.pdf / 7면	계약구조, 대금, 인력, 책임, 해지, 보험, 개인정보, 특약 및 첨부 산출내역
운영규정	커뮤니티센터 운영 규정(안)-0803_1차.pdf / 17면	운영시간, 휴무일, 강습, 출입·얼굴인식, CCTV, 이용료 및 계약과의 충돌
관련 법령	2026.08.24 현재 국가법령정보센터·공식기관 공개 자료	공동주택관리, 개인정보, 민사책임, 파견근로, 약관, 최저임금 및 체육시설 관련 쟁점

본 보고서는 제공된 두 문서의 문언과 공식 공개 법령을 기준으로 한 **계약 실무·법률 리스크의 예비 검토**입니다. K-apt 입찰공고·과업지시서·업체 제안서, 주민동의 결과, 입주자대표회의 의결서, 관리주체 위임장, 보험증권, 시설대장 및 실제 개인정보 처리 흐름은 제공되지 않았으므로 해당 부분은 체결 전 별도 확인 대상으로 분류했습니다.

1.2 판단 기준

- 아파트 측의 금전·책임이 불명확하거나 상한 없이 확대되는지
- 입주자대표회의·관리주체의 법정 절차 및 대표권한과 충돌하는지
- 계약서와 운영규정, 산출내역, 실제 운영시간이 서로 일치하는지
- 사고·개인정보·노무·회계 위험을 업체가 실질적으로 통제하고 증빙하는 구조인지
- 해지 또는 관리주체 변경 시 잔여기간 기대이익이 아파트에 전가되는지

1.3 최종 등급

영역	등급	판단
계약 고착·해지	매우 높음	자동승계 특약과 정당한 이유 없는 해지 시 손해배상 조항이 결합되어 잔여기간 기대이익 청구 위험
안전·보험	매우 높음	아파트 보험으로 업체 보험을 대체하고 비근무시간 면책까지 두어 무인 운영시간 사고 공백
대금·정산	높음	연차·퇴직 총당금 포함 여부와 별도 지급 문구가 충돌하고 검수·증빙·공제 절차 미비
강습·수익	높음	운영규정과 정면 충돌하며 수납·환불·세무·책임·감사 구조 없음
개인정보	높음	법정 위탁계약 필수사항 및 얼굴인식·CCTV 권한 통제가 불충분
절차·권한	높음	주민동의·의결·입찰문서·관리주체 대표권한 증빙 미확인

2. 계약 및 재무 구조 요약

2.1 주요 계약조건

항목	초안 내용	검토 메모
당사자	갑: (주)대호안전관리 관리사무소장 을: 주식회사 카인드원	관리사무소장의 체결 권한과 관리주체 변경 시 처리방식 확인 필요
단지	검단호수공원역 호반써밋아파트 / 856세대	첨부 산출내역서 표제의 다른 단지명과 불일치
기간	2026.10.01 ~ 2029.09.30 / 36개월	장기계약이므로 예산·관리주체 변경 및 중도해지 장치가 핵심
인력	총 4명	시설별 배치·대체인력·결원 공제·자격 기준 없음
대금	공급가액 434,959,200원 VAT 포함 478,455,120원	월 공급가액 12,082,200원 / VAT 포함 13,290,420원
시설	피트니스, GX, 실내골프, 독서실, 작은도서관, 키즈·맘스카페, 다목적시설 등	안전·개인정보·강습·무인시간 책임을 시설별로 나눌 필요

2.2 금액 산식과 중복정산 위험

구분	월액	36개월 단순합계	쟁점
연차수당	712,270원	25,641,720원	산출내역 포함 여부와 실제 지급 시 별도 청구 문구 충돌
퇴직급여충당금	794,200원	28,591,200원	미발생·미지급·중도퇴사 시 귀속 및 반환 규정 없음
합계	1,506,470원	54,232,920원	VAT 처리에 따라 분쟁금액이 더 커질 수 있음

산출내역상 위 금액이 이미 고정 월 용역비에 포함된 것으로 읽히는데, 계약 본문은 아파트가 충당금을 적립했다가 지급사유 발생 시 업체에 지급하는 구조로도 해석됩니다. 따라서 **포함·별도·실비정산 중 하나로 구조를 통일**하고, 실제 가입·지급 증빙이 없는 금액은 다음 청구액에서 공제하거나 반환하도록 해야 합니다.

2026년 적용 최저임금 10,320원은 산출기준과 일치합니다. 다만 계약 체결 시점에 2027년 최저임금 10,700원이 이미 확정되어 있으므로, 단순히 ‘법령 변경 시 인상’이라고 두기보다 연도별 인건비표와 조정산식을 부속서에 확정하는 것이 안전합니다.

3. 핵심 위험조항 요약

등급	조항	핵심 위험	체결 전 조치
매우 높음	특약 1~3	관리주체 변경 시 자동승계 및 동일 조건·기간 유지 의무. 새 관리주체는 원칙적으로 비당사자이나, 기존 갑에게 손해배상 청구의 근거가 될 수 있음.	삭제 후 '적법한 권한과 절차를 전제로 잔여기간 만 협의'로 대체
매우 높음	제5조·제15조	업체 배상책임보험을 아파트 시설소유자보험 특약으로 대체하고 비근무 시간 사고를 포괄 면책.	업체 독립 보험 의무 + 원인기준 책임 + 무인시간 안전절차
매우 높음	제8조	정당한 사유 없는 중도해지의 손해를 배상하되 범위·상한이 없음. 합의 해지도 보상책임을 피하지 못할 수 있음.	아파트 편의해지권, 지급범위·상한, 즉시해지 사유 신설
높음	제2조 7항	갑 귀책 미개장 시 직·간접비 70% 보상. 귀책·비용·기간·감액의무·상한이 없음.	증빙 직접비로 제한, 재배치·결감분 공제, 월 용역비 상한
높음	제2조·산출표	연차·퇴직 총당금이 고정대금과 실제 발생정산 양쪽에 존재하여 중복청구 가능.	실비증빙·미발생액 반환·중복청구 금지
높음	제3조	업체가 갑습 수입의 50%를 취득하나 요금승인, 수납, 환불, 세무, 감사, 강사책임이 없음.	운영규정 개정·의결 전 금지, 갑 계좌 수납 및 별도 정산서
높음	제12조	개인정보 보호를 '노력' 수준으로 두고 업체 자체 방침에 따름. 법정 위탁 항목과 침해대응이 누락.	별도 개인정보 처리위탁 부속합의 체결
높음	제6조 1항	갑의 상시 지휘·감독 문언은 업체 근로자에 대한 직접 지시로 운영될 경우 불법파견 판단요소.	지시는 업체 현장책임자에게 결과·품질 기준으로만
높음	제11조·운영규정	계약 인력 휴무·비근무시간과 시설 개방시간 불일치. 주 18시간 이상 전 직원 부재 가능.	운영시간 통일, 당직·긴급대응·점검·잠금 책임 명시
높음	제13조 첨부	산출내역서에 다른 아파트 명칭이 기재되어 계약 목적물·입찰문서 특정에 하자.	정정보 재서명, 문서 우선순위 및 전체 부속서 목록 확정
중간	제7조 9항	계약종료 후에도 업체 승인 없이 직원을 채용·제안할 수 없도록 기간 제한 없이 금지.	삭제. 불가피하면 대상·기간·예외를 최소화
중간	제9·10·13·14조	인허가, 민원, 시설물 원상회복, 제3자 청구, 보고·감사·SLA가 추상적.	과업지시서·시설대장·검수표·월간보고 양식 부속

4. 조항별 상세 검토

4.1 특약 1~3 — 관리주체 변경 시 자동승계·동일조건 유지

위험도: 매우 높음

새 관리주체는 계약 당사자가 아니므로 자동으로 구속된다고 단정하기 어렵지만, 현 갑에게 '승계·유지'를 실현할 의무와 손해배상 위험을 남깁니다.

관리업체가 변경되거나 입주자대표회의의 정책·예산이 달라져도 3년 조건을 고정시키는 효과가 있습니다. 또한 '새 관리주체가 승계한다'는 문구만으로 비당사자에게 채무를 직접 부과하기 어렵기 때문에, 실제 분쟁에서는 기존 갑의 의무위반과 잔여기간 손해가 다투어질 가능성이 큼니다.

- 특약 1~3은 삭제하는 것이 최선입니다.
- 유지한다면 '새 관리주체의 적법한 권한·의결·서면승낙이 있는 경우에만 남은 기간 범위에서 승계'로 제한합니다.
- 아파트 측 60일 전 통지 편의해지권과 기대이익 배제 문구를 함께 둡니다.

4.2 제8조 — 중도해지와 손해배상

초안은 업체의 계약위반 해지사유를 두면서도, 어느 쪽이든 ‘정당한 사유 없이’ 해지를 요구하면 손해를 배상하도록 합니다. 정당한 사유, 손해의 범위, 잔여기간 이익 포함 여부, 상한, 손해경감의무가 없어 36개월 장기계약에서 큰 분쟁으로 변질 수 있습니다.

대법원 2021.3.25. 선고 2020다285048 판결은 유사한 아파트 주민운동시설 위탁운영계약의 손해보상 약정이 있는 상황에서 상호 합의로 계약을 종료했다라도 보상책임을 당연히 피한다고 볼 수 없다는 취지입니다. 따라서 나중에 ‘합의해지’로 정리하면 된다는 전제는 안전하지 않습니다.

- 중대한 안전사고, 개인정보 침해, 보험 실효, 임금체불, 허위청구, 감사거부, 무단 재위탁, 반복 결원은 즉시해지 사유로 명시합니다.
- 일반 편의해지 시 지급범위를 종료일까지 검수된 대금과 사전승인 직접비로 제한하고, 잔여 용역대금·기대이익은 제외합니다.

4.3 제5조·제15조 — 보험 대체와 비근무시간 면책

업체의 영업배상책임보험을 아파트의 시설소유자(관리자) 배상책임보험 중 구내치료비 특약으로 대체하는 구조는 보장대상·한도·면책이 다를 수 있습니다. 특히 운동지도, 강습, 업체 종사자의 과실, 개인정보 사고는 아파트 보험만으로 충분히 담보된다고 보기 어렵습니다.

제15조 4항의 ‘배정 업무시간 외 사고는 을 책임이 없다’는 문구는 사고 발생시각만 기준으로 면책합니다. 그러나 근무 중 점검·점검·인수인계 미흡이 원인이 되어 비근무시간에 사고가 발생할 수 있으므로 발생시각이 아니라 원인과 과실로 책임을 나눠야 합니다.

- 업체가 자기 비용으로 영업배상책임보험과 강습·운동지도 관련 보험을 유지하고 증권·약관·납입증명을 제출하도록 합니다.
- 아파트 보험은 보충적 담보일 뿐 업체 보험과 손해배상책임을 대체하지 않는다고 명시합니다.
- 민법상 사용자책임 및 공작물 점유자·소유자 책임은 제3자에게 대항하여 계약만으로 배제할 수 없으므로, 내부 구상·면책 구조를 명확히 해야 합니다.

4.4 제11조와 운영규정 — 무인 운영시간

구분	계약서 인력 운영	운영규정 시설 개방	차이
화~토	06:00~23:00	피트니스·골프 05:00~24:00	매일 2시간 / 주 10시간
일요일	09:00~18:00	피트니스·골프 05:00~22:00	8시간
월요일	전 직원 휴무	작은도서관·키즈카페 등 일부 개방 가능	책임자 부재 가능

피트니스·골프만 보아도 주 18시간의 전 직원 부재 가능시간이 생깁니다. 여기에 월요일 개방시설까지 더하면 긴급사고, 미성년자 출입, 기기고장, CCTV 확인, 점검·순찰의 담당자가 불명확합니다. 운영시간을 통일하거나 별도의 안전당직·원격대응·점검기록·비상연락 SLA를 계약 대가에 반영해야 합니다.

4.5 제2조 7·8항 — 미개장 70% 보상과 인력감축

갑의 귀책으로 개장하지 못하면 직·간접비의 70%를 지급하도록 하나, 귀책사유의 범위, 객관적 증빙, 보상기간, 대체배치 수익, 절감된 비용, 보상상한이 없습니다. 행정명령·시설하자·감염병·주민의결·공사 지연처럼 책임소재가 복합적인 경우에도 다툼이 예상됩니다.

- 업체가 실제 부담한 최소 불가능한 직접비 중 사전 승인·증빙분으로만 제한합니다.
- 재배치 가능 인건비, 정부지원금, 보험금, 절감비용은 공제하고 월 용역비를 상한으로 둡니다.
- 인력감축 시 업체의 관리비·이윤까지 원래 비율로 받는 문구는 삭제하고 산출내역의 실제 감소액에 연동합니다.

4.6 제2조·산출내역 — 연차·퇴직·4대보험 실비정산

고정 월액 안에 법정수당·충당금이 포함되면서 사건 발생 시 다시 지급하는 방식은 이중청구 위험을 만듭니다. 인력교체가 잦거나 1년 미만 근무자가 발생하는 경우 미발생 충당금의 귀속도 정해져 있지 않습니다.

- 매월 인력명부, 근로시간, 급여대장, 계좌이체, 4대보험 가입·납부 증빙을 검수자료로 받습니다.
- 실제 미가입·미지급·미발생분은 반환 또는 다음 청구액에서 공제합니다.

- 2027년 이후 최저임금 조정은 ‘증가한 법정 직접인건비 감소분·지원금’ 산식으로 하고 일반관리비·이윤 자동증액 여부를 별도로 정합니다.

4.7 제3조 — 유료 강습 및 수익배분

계약서는 업체가 개인·그룹 강습을 운영하고 강사료를 제외한 수입의 50%를 취득할 수 있게 합니다. 반면 운영규정은 외부강사 및 영리 목적 골프강습을 금지하는 취지여서 동시에 준수하기 어렵습니다. 고정 용역대금에 업체 이윤이 이미 포함된 상태에서 추가 수익 50%를 받는 구조의 타당성도 입찰조건과 비교해야 합니다.

- 운영규정의 적법한 개정, 입주자대표회의 의결 및 필요한 주민동의 전에는 유료 강습을 금지합니다.
- 승인 후에는 요금표, 정원, 환불, 강사 자격·보험, 세금계산, 수입 귀속, 강사료, 업체 배분율을 별도 부속합의로 확정합니다.
- 모든 수입은 갑 지정 계좌 또는 승인된 결제수단으로 전액 수납하고, 업체 임의 현금수납과 상계는 금지합니다.
- 공동주택 주민공동시설의 일반 운영과 영리 체육시설업은 구별되지만, 반복적 유료 강습·대외성·수익구조에 따라 신고·등록 문제가 달라질 수 있으므로 관할 구청에 서면 질의합니다.

4.8 제12조 — 개인정보 처리위탁, 얼굴인식, CCTV

필수 통제	초안 상태	필요 조치
위탁 목적·범위	동·호수·성명 및 서비스 목적만 일부 기재	회원관리, 이용료 정산, 출입, 민원 등 업무별 항목·보유기간 특정
목적 외 처리금지	명확한 금지·위반효과 없음	업체 자체 마케팅·분석·제3자 제공·국외이전 금지
재위탁	규정 없음	갑의 사전 서면승인과 동일 보호의무 전가
보호조치·접근권한	업체 자체 방침 준수	계정·로그·암호화·권한 최소화·교육·점검 기준 명시
감독·감사	규정 없음	자료제출, 현장점검, 시정요구, 침해통지 24시간
종료 시 처리	규정 없음	반환·파기 기한, 파기확인서, 백업 삭제

개인정보 보호법 제26조와 시행령 제28조는 위탁문서에 목적 외 처리금지, 기술적·관리적 보호조치, 목적·범위, 재위탁 제한, 접근통제·교육, 감독, 손해배상책임 등을 포함하도록 요구합니다. ‘보호에 노력한다’거나 업체의 자체 방침을 따른다는 문구로는 부족합니다.

운영규정의 얼굴인식 출입은 고유식별 목적의 얼굴 특징정보를 처리할 경우 민감정보 쟁점이 있으므로 별도 동의 또는 다른 적법근거, 처리방침 공개, 보유기간, 위탁·제공 관계, 안전조치가 필요합니다. 동의하지 않는 주민에게 카드·QR 등 실질적인 대체수단도 제공하는 것이 안전합니다. CCTV 역시 업체가 포괄적으로 상시 모니터링하는 구조가 아니라 지정된 목적·인원·열람기록 아래 필요한 범위에서만 접근하도록 해야 합니다.

4.9 제6조 1항 — 직접 지휘·감독과 불법파견 위험

계약서상 갑이 을을 지휘·감독하는 것 자체는 도급 성과를 관리하는 의미로 해석될 수 있습니다. 그러나 실제로 관리사무소가 업체 직원에게 출퇴근, 휴가, 교대표, 구체적 작업순서, 인사평가를 직접 지시하면 파견근로 판단요소가 될 수 있습니다. 계약 문구와 실제 운영을 함께 정비해야 합니다.

- 갑의 요구는 업체가 지정한 현장책임자에게 과업 결과·품질·안전기준 중심으로 전달합니다.
- 직원 채용·배치·교대·휴가·징계·업무방법은 을이 독립적으로 결정하고, 갑은 결원·품질미달에 시정을 요구합니다.

4.10 제7조 9항 — 계약종료 후 채용금지

계약 종료 후에도 업체 승인 없이 소속 직원을 모집·채용하거나 제안할 수 없다는 조항은 기간과 대상이 무제한이고, 관리업체 변경 시 고용승계나 근로자의 직업선택을 불필요하게 제약할 수 있습니다. 삭제를 권고합니다. 업체가 표준 양식으로 반복 사용하는 약관이라면 과도한 면책·손해배상·해지 제한은 약관규제법상 별도 심사 대상이 될 수 있으나, 사후 무효 주장에 의존하는 것은 바람직하지 않습니다.

4.11 제13조 첨부 — 다른 단지명 및 문서 우선순위

즉시 정정

첨부 산출내역서의 표제가 ‘신검단중앙역 금강펜테리움센터럴파크아파트 주민공동시설 입찰산출내역서’로 되어 있어 본 계약 단지와 일치하지 않습니다.

단순 오타라 해도 어떤 입찰 산출서가 계약에 편입되었는지, 해당 금액·인력·조건이 본 단지 입찰 결과와 동일한지 의문이 생깁니다. 수정예이프나 수기정정만 하지 말고, 본 단지명·공고번호·작성일·총액이 일치하는 정정보를 양 당사자가 간인하여 다시 첨부해야 합니다. 법령·관리규약·의결·입찰문서·계약서·부속합의·업체제안서 간 우선순위도 명시해야 합니다.

4.12 기타 누락 — SLA, 시설대장, 제3자 청구, 인허가

- 과업범위: 개폐장, 청소, 순찰, 기기점검, 회원응대, 민원, 소모품, 수선 요청, 사고보고를 시설별 RACI로 구분
- SLA: 결원 대체시간, 응급상황 통보시간, 민원 회신기한, 월간보고일, 기기고장 격리·표시 기준
- 시설대장: 인수 시 수량·상태·사진·열쇠·계정·CCTV 권한·업체 설치물의 소유권과 원상회복 기한
- 면책·배상: 업체 귀책 제3자 청구, 방어비용, 개인정보 사고대응비를 포함하고 ‘직접손해만’ 문구를 합리적으로 보완
- 인허가: 단순 협조가 아니라 업체가 자기 업무에 필요한 신고·자격·보험을 취득·유지하고 위반을 보증

5. 운영규정(안)과 계약서 충돌표

주제	계약서	운영규정(안)	정비안
운영시간	화~토 06~23시, 일 09~18시 월·공휴일 휴무	피트니스·골프 화~토 05~24시, 일 05~22시	하나의 시간표로 통일하거나 무인시간 안전업무와 대가를 별도 확정
월요일	전 직원 휴무	작은도서관·키즈카페 등 일부 개방 가능	관리·비상대응 주체와 순찰·잠금 책임 지정
유료 강습	개인·그룹강습 허용, 순수입 50% 업체 귀속	외부강사·영리 골프강습 금지 취지	의결·규정개정 전 금지. 승인 후 별도 수익합의
얼굴인식	관련 조항 없음	얼굴인식 출입 전제	적법근거·동의·대체수단·보유기간·파기·위탁 통제 신설
CCTV	개인정보 조항에 구제 권한 없음	업체 상시 모니터링 가능하게 읽힐 여지	열람목적·지정자·승인·로그·보존·반출금지 명시
사고책임	비근무시간 을 면책	비근무시간에도 시설 개방	면책 삭제, 원인·과실 기준 책임 및 공동 비상대응

문서정합성 원칙

운영규정은 주민에게 적용되고 계약서는 업체와 아파트의 책임을 나눕니다. 두 문서의 시간·강습·개인정보·사고대응이 일치하지 않으면 주민에게는 개방을 약속하면서 계약상 담당자는 없는 상태가 됩니다. 개정본의 시행일을 계약 개시일과 맞추고 양 문서를 동시에 의결·확정해야 합니다.

6. 체결 권한 및 법정 절차 점검

6.1 주민동의와 입주자대표회의 의결

공동주택관리법 시행령 제29조는 주민공동시설을 입주자 등의 이용을 방해하지 않는 범위에서 위탁운영할 수 있게 하며, 일반 분양 공동주택에서는 입주자대표회의의 제안 또는 입주자 등 10분의 1 이상의 제안과 입주자 등 과반수 동의 절차가 문제됩니다. 실제 동의안에는 위탁대상, 기간, 비용, 이용료, 유료강습, 주요 운영시간이 충분히 표시되어야 합니다.

시행령 제23조 제4항에 따라 주민공동시설 위탁에 따른 사용료는 위탁수수료와 관리비 범위에서 관리주체가 부과하는 구조를 전제로 검토해야 합니다. 강습 수입을 업체가 직접 취득·상계하는 방식은 이러한 관리·회계 구조 및 기존 의결내용과 일치하는지 확인이 필요합니다.

6.2 사업자 선정, 계약보증, 4대보험

공동주택관리법 제25조, 시행령 제25조 및 주택관리업자 및 사업자 선정지침에 따라 관리주체가 주민공동시설 위탁운영 사업자를 선정·계약하는 절차가 적용될 수 있습니다. 공고문, 과업지시서, 현장설명, 입찰서·산출내역, 평가표, 낙찰통지, 계약조건이 서로 일치하는지 확인해야 합니다.

- 계약이행보증금 10% 조항은 선정지침의 일반 구조와 부합하는 방향입니다. 다만 보증기간, 청구사유, 보증서 원본을 확인합니다.
- 사업자는 계약 후 1개월 이내 4대보험 가입증명서를 제출하도록 하고, 매월 실제 납부증빙을 정산조건으로 둡니다.
- 입찰공고에 없던 수익배분·자동승계·70% 보상 등 중요 특약을 낙찰 후 추가했다면 선정결과의 본질적 변경인지 별도 검토합니다.

6.3 대표권한

갑 표시는 현재 관리주체 회사와 관리사무소장으로 되어 있습니다. 관리사무소장 개인이 아니라 관리주체 법인이 계약당사자임을 명확히 하고, 법인대표의 위임장·직인사용 근거·입주자대표회의 의결 및 예산승인을 계약서에 첨부해야 합니다. 관리주체의 관리위탁계약 기간보다 본 계약이 길 경우 종료 이후의 권한도 반드시 정리해야 합니다.

7. 권고 수정문안

아래 문안은 협상용 기본안입니다. 실제 입찰공고·관리규약·의결내용·보험조건에 맞춰 법률전문가가 최종 조정하는 것을 권고합니다.

7.1 관리주체 변경 및 편의해지

협상용 문안

특약 제1조부터 제3조까지는 삭제한다. 갑은 관리주체의 변경, 입주자대표회의의 적법한 의결, 예산의 변경, 관계 법령 또는 행정청의 시정명령, 그 밖의 운영상 필요가 있는 경우 60일 전 서면통지로 계약을 중도해지할 수 있다. 이 경우 갑은 종료일까지 적법하게 완료되어 검수된 용역대금과 갑이 사전에 서면 승인한 최소 불가항력 직접비만 정산하며, 을은 잔여기간의 용역대금, 기대이익, 영업손실 또는 간접손해를 청구하지 않는다. 새로운 관리주체가 적법한 권한과 내부절차를 거쳐 서면으로 승계에 동의한 경우에만 남은 계약기간의 범위에서 승계할 수 있다.

7.2 즉시해지

협상용 문안

을에게 중대한 안전사고 또는 안전의무 위반, 개인정보 침해 또는 무단 처리, 책임보험의 미가입·실효, 임금체불 또는 4대보험 미가입, 허위·중복청구, 갑의 정당한 감사 거부, 무단 재위탁, 자격 미달 배치, 월 2회 이상 결원 또는 시정요구 불이행이 발생한 경우 갑은 최고 없이 또는 합리적인 시정기간 후 즉시 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 갑의 대체조달에 필요한 합리적 추가비용은 을이 부담한다.

7.3 보험과 사고책임

협상용 문안

을은 계약기간 중 영업배상책임보험 및 강습·운동지도 관련 배상책임보험을 자기 비용으로 유지하고, 계약 전 및 매 갱신 시 보험증권·약관·보험료 납입증명을 갑에게 제출한다. 갑의 시설소유자 또는 관리자 배상책임보험은 이를 대체하지 않는다. 을 또는 그 종사자의 고의·과실, 점검·잠금·안전조치·인수인계 미흡과 인과관계가 있는 손해는 사고 발생시간이 을의 배정 업무시간 밖이라는 이유만으로 면책되지 않는다.

7.4 연차·퇴직·4대보험 정산

협상용 문안

연차수당, 퇴직급여충당금 및 사업주 부담 4대보험료는 산출내역상 포함 여부를 불문하고 실제 가입·지급 및 납부 증빙 범위에서만 정산한다. 미발생·미가입·미지급액, 중도퇴사 등으로 지급의무가 소멸한 금액 및 환급액은 갑에게 반환하거나 다음 청구액에서 공제한다. 을은 동일 항목을 고정 용역비와 별도 정산금으로 중복 청구할 수 없다.

7.5 미개장·운영중단 비용

협상용 문안

갑의 단독 귀책으로 운영이 중단된 경우에도 을은 손해를 최소화하고 인력을 다른 업무에 합리적으로 재배치하여야 한다. 갑의 보상은 을이 사전에 통지하고 객관적 증빙을 제출한 최소 불가능한 직접비에서 절감비용, 대체수익, 지원금 및 보험금을 공제한 금액으로 하며, 해당 기간의 월 용역비를 상한으로 한다. 천재지변, 행정명령, 감염병, 시설의 긴급안전조치 또는 쌍방 귀책 사유는 별도 협의한다.

7.6 유료 강습과 수입

협상용 문안

운영규정의 적법한 개정, 입주자대표회의 의결 및 관계 법령상 필요한 주민동의가 완료되기 전에는 유료 강습을 시행하지 않는다. 승인 후 강습수입은 갑이 지정한 계좌 또는 결제수단으로 전액 수납하고, 요금·정원·강사자격·보험·강사로·환불·세무처리·수익배분·미수금·감사방법은 별도 부속합의서에 따른다. 을과 강사는 현금 또는 개인계좌로 수납하거나 임의로 상계할 수 없다.

7.7 개인정보 처리위탁

협상용 문안

을은 별첨 개인정보 처리위탁 부속합의에 따라 계약 목적에 필요한 최소한의 개인정보만 처리하고, 목적 외 이용·제공, 자체 마케팅, 무단 복제·반출 및 갑의 사전 서면승인 없는 재위탁을 금지한다. 을은 접근권한 최소화, 접속기록, 암호화, 교육·점검 등 보호조치를 이행하고 침해사고 인지 후 24시간 이내 갑에게 통지한다. 계약 종료 시 개인정보와 모든 사본·백업을 갑의 지시에 따라 반환 또는 파기하고 파기확인서를 제출한다. 얼굴인식 및 CCTV 접근은 별도의 적법성 검토와 서면 권한부여 없이는 수행하지 않는다.

7.8 지휘명령과 독립성

협상용 문안

을은 자기 책임으로 종사자를 채용·배치·교육·지휘하고 근태·휴가·평가·징계를 관리한다. 갑은 을이 지정한 현장책임자에게 계약상 과업의 결과, 품질, 안전 및 법규준수에 관한 요구를 전달하며, 긴급한 생명·신체 위험의 제거를 제외하고 을의 개별 근로자에게 인사·근태 또는 구체적 작업방법을 직접 지시하지 않는다.

7.9 문서 우선순위와 정정

협상용 문안

계약문서의 우선순위는 강행법규, 관리규약과 적법한 주민동의·입주자대표회의 의결, 입찰공고·과업지시서, 본 계약서, 쌍방 서명 부속합의서, 을의 제안서 순으로 한다. 첨부 산출내역서는 본 단지명·공고번호·계약금액·인력구성이 일치하는 정정본으로 교체한다. 입찰조건을 본질적으로 변경하는 합의는 필요한 의결·선정절차를 거친 경우에만 효력이 있다.

8. 계약 체결 전 필수 체크리스트

A. 권한·절차

- ☐ 입주자 등 과반수 동의 결과와 동의안 원문에 기간·비용·운영조건이 포함되어 있는지
- ☐ 입주자대표회의 의결서, 회의록, 예산승인 및 계약체결 위임이 있는지
- ☐ 관리주체 법인대표 위임장과 직인사용 근거가 있는지
- ☐ K-apt 공고·과업지시서·평가표·낙찰통지·제안서와 최종계약이 일치하는지

B. 금액·증빙

- ☐ 연차·퇴직·4대보험을 포함 또는 실비 중 하나로 통일하고 미발생액 반환조항을 넣었는지
- ☐ 2027년 10,700원 등 연도별 최저임금 반영표와 조정산식이 있는지
- ☐ 세금계산서, 월간 검수, 급여·보험 증빙이 지급 선행조건인지
- ☐ 강습·대관·부대수입은 갑 지정계좌로 전액 수납하고 월별 정산·감사가 가능한지

C. 안전·보험

- ☐ 업체 영업배상 및 강습 관련 보험증권·약관·한도·자기부담금·피보험자를 확인했는지
- ☐ 계약과 운영규정의 개방시간을 통일하고 주 18시간 이상 무인시간을 해소했는지
- ☐ AED·응급조치·119 신고·보호자 연락·사고보고·증거보존 절차가 있는지
- ☐ 기기별 점검주기, 고장 격리, 잠금·순찰, 미성년자 안전 책임이 정해져 있는지

D. 개인정보·CCTV

- ☐ 개인정보 처리위탁 부속합의에 법정 필수항목, 24시간 침해통지, 종료 시 파기가 있는지
- ☐ 얼굴인식의 적법근거·별도 동의·대체 출입수단·보유기간·파기절차를 확인했는지
- ☐ CCTV 열람자는 최소화되고 승인·접속로그·반출금지·열람기록이 있는지
- ☐ 업체의 재위탁·클라우드·앱·결제업체·문자발송업체 목록을 승인했는지

E. 계약 종료·인수인계

- ☐ 자동승계 특약을 삭제하고 아파트 편의해지권·즉시해지 사유·손해상한을 넣었는지
- ☐ 직원 채용금지 조항을 삭제했는지
- ☐ 시설·열쇠·계정·회원DB·미수금·강습환불·업체 설치물의 인계 기준이 있는지
- ☐ 계약종료 후 7일 이내 자료반환·개인정보 파기·원상회복·정산완료 기한이 있는지

권고 서명조건

최소한 ① 특약 1~3 삭제·대체, ② 제5·15조 보험·사고책임 수정, ③ 제2조 7항 및 총당금 정산 수정, ④ 제3조 강습수익 정비, ⑤ 제12조 개인정보 부속합의, ⑥ 다른 단지명 산출내역 교체, ⑦ 대표권한·주민동의·선정절차 증빙을 모두 충족한 뒤 서명하십시오.

9. 주요 법적 근거 및 공식 출처

번호	공식 근거	검토 활용 및 링크
1	공동주택관리법 시행령 제29조	주민공동시설 위탁운영 및 주민동의 절차 공식 원문 열기
2	공동주택관리법 시행령 제23조	관리비·사용료 및 주민공동시설 위탁 관련 공식 원문 열기
3	공동주택관리법 제25조	관리비등 집행을 위한 사업자 선정 공식 원문 열기
4	공동주택관리법 시행령 제25조	관리비등 집행 사업자 선정 대상 공식 원문 열기
5	주택관리업자 및 사업자 선정지침	계약이행보증·사업자 선정·계약 절차 공식 원문 열기
6	개인정보 보호법 제26조	업무위탁에 따른 개인정보 처리 제한 공식 원문 열기
7	개인정보 보호법 시행령 제28조	위탁문서에 포함할 사항 공식 원문 열기
8	개인정보 보호법 제23조	민감정보 처리 제한 공식 원문 열기
9	개인정보보호위원회 얼굴인증 권고	얼굴인식·인증 서비스 보호조치 참고 공식 원문 열기
10	대법원 2020다285048	아파트 운동시설 위탁계약 해지·손해보상 약정 공식 원문 열기
11	민법 제756조	사용자의 배상책임 공식 원문 열기
12	민법 제758조	공작물 점유자·소유자의 책임 공식 원문 열기
13	고용노동부 파견근로자 안내	도급·파견 및 지휘명령 판단 참고 공식 원문 열기
14	최저임금위원회 연도별 최저임금	2026년 10,320원·2027년 10,700원 확인 공식 원문 열기
15	약관의 규제에 관한 법률 제6조	불공정 약관조항의 무효 공식 원문 열기
16	약관의 규제에 관한 법률 제7조	면책조항의 금지 공식 원문 열기
17	찾기쉬운 생활법령 공동주택 체육시설	주민공동시설과 영리 체육시설업 구분 참고 공식 원문 열기

출처 확인일: 2026년 8월 24일. 링크는 국가법령정보센터 및 각 관계기관의 공개 페이지이며, 향후 개정·이동될 수 있습니다.

10. 검토 한계 및 최종 권고

10.1 제공되지 않은 자료

- K-apt 입찰공고, 과업지시서, 현장설명서, 업체 제안서·입찰서, 평가표 및 낙찰통지
- 입주자 등 동의안·동의 결과, 입주자대표회의 의결서·회의록·예산서
- 관리주체의 관리위탁계약, 법인대표 위임장, 직인사용 근거
- 업체 보험증권·약관, 종사자 자격증, 근로계약·급여 및 4대보험 자료
- 개인정보 처리시스템, 얼굴인식·CCTV·결제·문자발송의 실제 업체와 데이터 흐름

10.2 법률의견의 성격

본 보고서는 제공 문서와 공개 법령을 토대로 계약 체결 전 협상과 내부 의사결정을 지원하기 위한 예비 검토입니다. 사실관계 조사, 상대방 소명, 관할 행정청의 유권해석 및 변호사의 개별 법률자문을 대체하지 않습니다. 특히 주민동의의 유효성, 입찰절차 변경 여부, 유료강습의 체육시설업 해당성, 보험 보장범위 및 얼굴인식의 적법성은 실제 자료를 확인한 뒤 결론을 확정해야 합니다.

10.3 최종 권고

현 초안 체결 보류

아파트 측은 수정대조표를 작성하여 업체와 재협상하고, 수정계약서·정정 산출내역·개인정보 위탁부속서·과업/SLA·보험증권을 하나의 계약문서 묶음으로 확정해야 합니다. 그 후 주민동의·의결·입찰문서와의 일치 및 관리주체의 대표권한을 확인하고 서명하는 순서가 안전합니다.

검토 종료